
SENAI

Relações Trabalhistas na Prática

Guia Essencial Baseado na CLT e NR 7

Uma visão abrangente sobre definições legais, saúde ocupacional, documentação e a modernização da CTPS Digital no Brasil.



O que define a Relação de Emprego?

A relação de emprego é um tipo específico de relação de trabalho, caracterizada por cinco elementos fundamentais previstos nos Artigos 2º e 3º da CLT.

Para que se configure o vínculo empregatício, é necessária a presença **simultânea** de todos estes requisitos.

Pessoa Física
O trabalho deve ser prestado por um indivíduo, não por uma empresa.

Pessoalidade
O empregado é contratado por suas características e não pode se fazer substituir por terceiros.

Onerosidade
Existe a contraprestação financeira; o trabalho não é gratuito, mas remunerado via salário.

Subordinação
O empregador detém o poder diretivo, supervisionando e orientando a prestação do serviço.

Não Eventualidade
O trabalho é contínuo, habitual e integrado aos fins econômicos do empregador.

Saúde Ocupacional e o PCMSO

A Norma Regulamentadora 7 (NR 7) estabelece as diretrizes para o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

O objetivo central é proteger e preservar a saúde dos empregados em relação aos riscos ocupacionais, através do rastreamento e detecção precoce de possíveis agravos.

Responsabilidade do Empregador:

Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO, custeando todos os procedimentos sem qualquer ônus para o trabalhador.



Tipos de Exames Médicos Obrigatórios

Admissional

Deve ser realizado **antes** do início das atividades.

Periódico

Realizado em intervalos: **anual** para expostos a riscos, ou a cada **dois anos** para os demais.

Retorno ao Trabalho

Obrigatório após ausência igual ou superior a **30 dias**.

Mudança de Riscos

Antes de alterações que exponham a **novos riscos**.

Demissional

A ser feito em até **10 dias** do término do contrato.

Documentação e Registros

Documentos para Admissão

- RG, CPF e Título de Eleitor;
- Certificado de Reservista (para homens);
- Comprovante de Residência;
- Certidões de Nascimento/Casamento;
- Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

Registro de Empregados

O registro é obrigatório e deve ser feito em livro ou sistema eletrônico (eSocial), contendo:

- Qualificação civil e professional;
- Data de admissão e cargo;
- Remuneração e jornada de trabalho;
- Dados de férias e acidentes.



Termos e Declarações Contratuais

Além do contrato de trabalho principal, a formalização do vínculo exige a assinatura de termos e declarações que regulamentam benefícios e obrigações específicas.

Contrato de Trabalho

Documento base que define a natureza do serviço, jornada, salário e local de trabalho.

Opção de Vale-Transporte

Termo onde o empregado opta por receber o benefício ou declara não necessitar dele.

Declaração de Dependentes

Informações essenciais para o cálculo do IRRF e concessão do Salário-Família.

Acordos de Prorrogação

Formalização de regimes de banco de horas ou compensação de jornada extra.

Termo de Confidencialidade

Compromisso de sigilo sobre informações estratégicas e dados da organização.

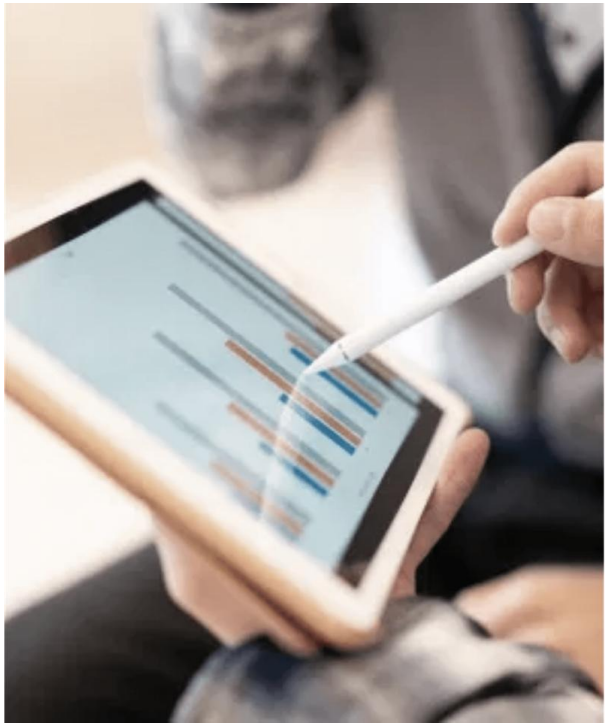
Carteira de Trabalho Digital

Instituída pela Lei 13.874/2019, a CTPS Digital substituiu o documento físico para a maioria das contratações, centralizando as informações no CPF do trabalhador.

Integração eSocial:
As anotações são alimentadas automaticamente pelos dados enviados pelo empregador ao sistema eSocial.

Prazos de Anotação:
O empregador tem até 5 dias úteis para anotar a admissão. O trabalhador visualiza os dados em até 48 horas.

Acesso e Segurança:
Facilita o acompanhamento do vínculo pelo empregado e garante a integridade histórica dos dados previdenciários.



Conclusão e Boas Práticas

A conformidade com a CLT e as Normas Regulamentadoras é um pilar estratégico para a sustentabilidade da organização.

A digitalização via eSocial e CTPS Digital trouxe transparência, agilidade e segurança jurídica.

Segurança Jurídica
Documentação organizada evita multas e passivos trabalhistas.

Valorização da Saúde
Cumprir a NR 7 demonstra compromisso com o bem-estar.

Atualização Constante
Acompanhar mudanças legislativas e sistemas digitais.

Gestão de Dados
Centralizar informações facilita auditorias e decisões.

Relações de Confiança
Processos claros fortalecem o vínculo empregado-empregador.


SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO
www.sp.senai.br